

1506347-10.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... delito se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506347-10.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506347-10.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328658/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21742249 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6935/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2328658 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON GABRIEL BORGES MARIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

WELINGTON GABRIEL BORGES MARIANO foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 02/12/2021, por volta das 19h50min, foi abordado por Policiais Militares na Rua Saldanha Marinho, altura do nº 1.877, no centro de esta cidade, ocasião em que trazia consigo, para fins de tráfico, 364,06 gramas de maconha (1 "tijolo" [foto de fls. 17]), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ele foi detido em flagrante e, realizada a audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva, aos 03/12/2021 (fls. 40/42).

Regularmente notificado (fls. 108), o réu ofereceu resposta escrita à acusação

(fls. 115/118), após o que a denúncia foi recebida, em 23/03/2022 (fls. 123/124). Em instrução (audiência virtual realizada por meio de videoconferência [ferramenta Microsoft Teams]), ouviram-se testemunhas, interrogando-se o réu ao final. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a absolvição. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação e teceu ponderação acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 13) e de constatação preliminar de substância ilícita (fls. 14), pelas fotografias da porção de droga apreendida (fls. 17/18), bem assim pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 87/91 [maconha]).

Autoria e elemento subjetivo também inequívocos.

O Policial Militar Guilherme detalhou que, na ocasião dos fatos, sua equipe estava em deslocamento para apoiar uma outra viatura. Nesse ínterim, visualizaram o réu, que, ao virar a esquina e ver a equipe, demonstrou certo nervosismo, o que motivou a abordagem. Ao fazerem busca pessoal, localizaram, na cintura, cerca de meio tijolo de maconha. Questionado qual a origem, ele informou que havia acabado de comprar aquela quantia por R\$ 900,00, e que a quantia era ir para a casa dele, fracionar e vender. Não se recorda se foi encontrado dinheiro; ele não foi visto vendendo droga.

A testemunha Policial Militar Diego narrou os fatos no mesmo sentido da testemunha Guilherme.

Interrogado em Juízo, o réu negou o cometimento do delito, asseverando que estava na posse da maconha, mas que era para seu consumo, e utilizar no Natal e ano novo. Nega a veracidade de seu relato na fase extrajudicial.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à segura constatação de que o réu operava o tráfico de drogas, pois são firmes e coerentes os depoimentos dos Policiais Militares que diligenciaram no flagrante, tendo em vista que confirmaram o fato exatamente como descrito pela denúncia, bem assim com os sobreditos autos, fotografias e laudo pericial, tudo submetido que também foram ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sem o mínimo indicativo que fosse de uma falsa incriminação.

Considere-se, ademais, a quantidade da droga apreendida (aproximadamente 350g de maconha [pedaço bruto, pronto para ser fracionado e comercializado]), as demais circunstâncias da ocorrência (o réu, ao avistar a presença policial, ficou nervoso), convergem, sem qualquer espaço para dúvida, à conclusão de que ele se encontrava mesmo praticando a traficância, ainda que não tivesse sido abordado na prática do respectivo comércio.

Assente-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, mesmo porque nem conjecturados pelo próprio réu, acerca de uma falsa incriminação, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Cíveis, os quais (afora o já consignado a respeito na nota de rodapé) "não se encontra(m) legalmente impedido(s) de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha(m) participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contrário.

Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., 12/04/2011, DJe 04/05/2011). No mesmo sentido: [...].

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] - (STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020 - destaquei).

Acresça-se, ainda, que o tipo penal analisado (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)

descreve várias condutas, sendo classificado como misto alternativo, ou seja, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos-tipo para que o delito se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020 - destaquei).

Por outro lado, a alegação de que o réu seria (somente) usuário de drogas não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, até porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. No mesmo rumo: Pouco importa, de resto, se o apelante é usuário ou não, pois viciado, quando trafica, deve responder pelo crime mais grave, que se consuma com o mero porte da substância entorpecente, para o fim de entrega a terceiros, independentemente da ocorrência de qualquer ato de comércio. (TJSP -AC 896.821 3/8-00, Rel. René Ricupero - J. 30.11.2006). Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor a condenação proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser apontado é que o réu cometeu o crime em exame quando se encontrava em liberdade provisória por outra imputação específica (fls. 33 [alvará de soltura cumprido em 20/01/2021 - processo nº 1500104-50.2021]). Diante disso, a pena-base reclama ser exasperada, razão pela qual fixo-a em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, e 571 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do réu. Não entendo que, no presente caso, a natureza e quantidade do entorpecente ensejam reprovação para majoração da pena base.

Na segunda fase, em virtude da menoridade relativa (CP, art. 65, I), aplico o decréscimo de 1/6, porquanto o mais proporcional ao tanto e qualidade das atenuantes reconhecidas, mas sem repercussão prática em razão do entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Não há agravantes a serem consideradas. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, tendo em vista que o acusado não confirmou que a droga seria destinada ao tráfico.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena a serem aplicadas, nem mesmo a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o quadro analisado ainda deixou patente não ter se tratado de um tráfico isolado, meramente ocasional ou incipiente a que visa enfocado benefício legal (lembrando que o réu possui dois processos [1500104-50.2021 e 1500605-04.2021] em andamento por imputações específicas, inclusive estava em liberdade provisória [fls. 33]).

Aliás, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou orientação no sentido de que até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedicaria às atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). Observe-se, outrossim, que ele teve passagem pelo Juízo da Infância e da Juventude (fls. 35) sendo certo que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes (STJ - AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Saliente-se, ainda, que, em seu interrogatório em juízo, embora o réu não tenha confessado a prática do crime em análise, confirmou ter perpetrado o mesmo delito anteriormente.

Nos termos do art. 33, § 3º, do CP, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (CP, art. 34), pois é mesmo o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência, sendo certo que qualquer outro regime não seria suficiente à reprovação ou, ainda, à prevenção de outros crimes, destacando-se as analisadas circunstâncias judiciais, conforme a análise da dosimetria como um todo, bem como o relato do acusado que praticou o mesmo crime anteriormente.

Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c art. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, o valor (dinheiro) apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de WELINGTON GABRIEL BORGES MARIANO, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Deixo de reconhecer ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação de sua prisão cautelar (art. 312 do CPP). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. A propósito, confira: [...]. 4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] - (STJ - HC 596.260/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020). Assim, recomende-se ele na prisão e expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo de Execução.

Decreto o perdimento do valor (dinheiro) apreendido neste processo e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA